REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Como

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agostino Abate,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3516/2022**

promossa da

Parte_1

Avv. LIRONI MORENA

attore/i

nei confronti di

CP_1 onvenuto/i

Avv. RONCORONI TIZIANO

Oggetto: locazioni

Conclusioni

Ricorrente

In via principale: Dichiarare risolto il contratto di locazione in oggetto per violazione degli art. 10-7-11 con fissazione alla conduttrice di termine per il rilascio e condannare la conduttrice al risarcimento del danno nella misura di euro 32.291,67 e/o della diversa somma che il Giudice riterrà dovuta a seguito di istruttoria esperita.

In via subordinata: nella denegata ipotesi che il Giudice non ritenesse sussistente la risoluzione contrattuale, ordinare alla conduttrice l'immediata rimessa in pristino dei locali indicando un termine per la realizzazione dei lavori come da capitolato del geom *CP_2*

In Ulteriore subordine: condannare la conduttrice al pagamento della somma di euro 32.291,67 a titolo risarcitorio per la messa in pristino, qualora i lavori saranno eseguiti dalla proprietaria, e/o alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.

Costituzione

1. Respingere il ricorso e ogni domanda ivi proposta.
2. Condannare la sig.ra *Parte_1* ai sensi dell'art 96 cpc al risarcimento dei

danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per sintesi si intendono qui riportate le descrizioni dei fatti e le argomentazioni delle parti esposte in atti.

All'ultima udienza in presenza fu formulata dalla ricorrente proposta di conciliazione e la resistente, non dichiarandosi contraria, chiese termine per concretizzare.

Alla successiva udienza cartolare è invece emerso che la resistente non ha aderito ritenendo esosa la richiesta di aumento del canone.

Fermo restando la libertà delle parti di decidere secondo le proprie visioni e interessi, è doveroso per lo scrivente sottolineare che l'aumento del canone era ben specificato nella proposta della ricorrente e che rispetto a esso il parere della resistente ben poteva essere espresso in udienza subito, evitando così che il chiesto rinvio potesse oggi essere interpretato come finalizzato all'allungamento dei tempi di

trattazione.

Nessun pregio ha l'eccezione difensiva di mancata legittimazione attiva per l'omessa allegazione dell'atto di donazione, essendo il titolo di proprietà pubblico e acquisibile da fonte aperta.

La contestata mancanza di legittimazione attiva avrebbe dovuto comportare per la resistente l'onere di provare la difformità dell'asserito titolo con le risultanze dei pubblici registi e ciò non è avvenuto.

La tesi difensiva è che la ricorrente non abbia ben precisato i lavori fatti impropriamente dalla conduttrice, sul punto chiede ctu, e che non abbia fornito le prove della mancanza di autorizzazione.

Lo scrivente ritiene la causa istruita e possibile la decisione alla quale si provvede come di seguito.

La domanda della ricorrente è di risoluzione del contratto per avere la conduttrice modificato strutturalmente l'immobile senza le autorizzazioni del locatore.

A sostegno di tale contestazioni vi sono prove certe, quali i rilievi fatti dal consulente di parte e la documentazione fotografica, non contestata dalla resistente né con propria consulenza né con diversa documentazione fotografica o catastale.

Tali opere violano gli artt. 7, 10 e 11 del contratto di locazione e costituiscono grave inadempimento da parte del conduttore al punto da legittimare l'invocata risoluzione.

Causa esimente da tali conseguenza sarebbe l'esistenza dell'autorizzazione a compiere tali lavori, che essendo a vantaggio della conduttrice è onere della stessa produrre a propria difesa, mentre non è accoglibile la richiesta dell'inversione dell'onere della prova.

La violazione contrattuale è grave e comporta la risoluzione del contratto di locazione con l'obbligo della restituzione dell'immobile.

Ritiene però lo scrivente che non sia possibile a oggi ordinare il ripristino o condannare al risarcimento.

Tali azioni restano nella disponibilità e possibilità della locatrice, ma potranno essere attivate solo una volta che alla restituzione dell'immobile si verificasse l'omesso adempimento da parte della conduttrice del volontario ripristino alle condizioni originali dell'immobile e della nuova certificazione degli impianti.

Un ordine dell'*Org* preventivo sarebbe ingiustificato, così come la quantificazione dettagliata del dovuto, essendo nella facoltà della conduttrice provvedervi come dovuto spontaneamente, in tutto o in

parte.

Il ricorso va quindi accolto parzialmente come sopra e per la parte soccombente consegue l'onere della refusione delle spese di lite a favore della controparte come quantificate in dispositivo.

Per questi motivi

accoglie parzialmente il ricorso;

condanna *CP_1* al rilascio dell'immobile indicato in atti a favore di *Parte_1*

entro gg. 60 libero da persone e cose;

condanna *CP_1* al pagamento a favore di *Parte_1* a titolo di rifusione delle spese di lite della somma di euro 6.200 per onorario maggiorato del 15% per spese forfettarie, oltre spese documentate ed oneri di legge

Como, 2 maggio 2023

Il Giudice

dott. Agostino Abate